

감사결과처분요구서

No. 2024 - 8					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재정상 조치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
○ ◇	2024	-	-	-	훈계 2 주의 2

제 목 : 협상에 의한 계약 추진시 관련 규정 미준수

○ 현황(개요)

○ ●는 서울 담당하고 있으며, 개발사업 시행을 위해 지구내 소재하는 기존 기업과 주거 건축물 소유자 및 세입자의 실효성 있는 이주대책을 수립하기 위해 2022년 「ㄸ」을 협상에 의한 계약 방식으로 발주하였다.

◇ ◆는 3기 신도시 사업 총괄을 담당하고 있으며, 기존 신도시보다 진일보한 탄소중립 녹지공간 계획을 수립하여 3기 신도시에 적용시키고자 2022년 「ㄸ」을 협상에 의한 계약 방식으로 발주하였다.

[표1] 협상에 의한 계약 체결 현황(생략)

○ 관련법령(판단기준)

공사 「계약사무처리규정」 제17조(협상에 의한 계약체결)에 따르면 협상에 의한 계약체결에 관한 기준은 행정안전부 예규(「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」¹⁾ 제5장 협상에 의한 계약, 이하 “낙찰자 결정기준”이라 한다)를 준용한다고 되어 있으며, 지방계약법 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결)에 따른 제안서평가위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 공사 「제안서평가위원회 설치 및 운영세칙」(이하 “운영세칙”이라 한다)에 따른다고 되어있다.

1. 제안서 평가항목별 배점한도

낙찰자 결정기준에 따르면, 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 평가항목과 배점한도는 [표2]와 같이 계약담당자가 세부평가기준을 정할 수 있고, 정량적 평가분야의 평가항목별 배점한도는 전체배점의 30%를 초과할 수 없다고 되어있다.

1) 위 계약 제안요청서에 따라 ‘ㄸ’은 예규 제89호(2019.10.08. 시행)를, ‘ㄸ’은 제197호(2022.01.07. 시행) 적용한다.

[표2] 낙찰자 결정기준 ‘별표1’ - 제안서 평가항목과 배점한도

구 분		평가항목(예시)	배점한도	비 고
기술능력 평가	정량적 평가분야 (계량화)	- 수행경험(실적) - 경영상태 ⋮	20	- 계약담당자가 평가 - 평가항목별 배점한도는 전체배점의 30%를 초과할 수 없다.
	정성적 평가분야	- 기술·지식능력 - 사업수행계획 ⋮	60	- 평가위원이 평가
가격평가	입찰가격 평가분야	-	20	-
합 계		-	100	-

2. 제안서 평가위원회 구성

지방계약법 시행령 및 낙찰자 결정기준에 따르면, ‘제안서평가위원회는 국가와 다른 지방자치단체의 공무원, 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자(해당분야 전문기관·단체 임직원, 전문가·대학교수 등)로 구성한다’고 되어있다.

공사 운영세칙에 따르면 평가위원은 ‘공공기관, 준정부기관 · 다른 지방공기업의 4급 이상 직원 또는 동등이상 경력자’ 등의 자격요건을 갖춰야 하며, 계약담당자는 자격을 가진 자를 대상으로 제안서 평가위원회를 구성하여야 하고, 구성인원의 3배수 이상을 예비평가위원으로 선정 후 평가위원별로 고유번호를 부여한 예비명부를 작성하여야 한다. 단, 공사직원은 제안서 평가위원회 구성시 제외시키도록 되어있다.

3. 제안서 평가결과 공개

낙찰자 결정기준에 따르면, 계약담당자는 제안서평가위원회 개최 후 [별지 제1호 서식]에 따라 평가위원별 세부평가점수를 공개하여야 한다. 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 [별지 제1호 서식] ‘평가 위원별 평가 결과’의 ‘평가 위원명’을 공개하지 아니할 수 있지만, 이 경우에도 평가위원 명단은 공개하여야 한다고 되어있다.

따라서, 협상에 의한 계약을 추진할 때 ① 정량적 평가분야의 평가항목별 배점한도는 전체 배점의 30%를 초과할 수 없고, ② 협상에 의한 계약에 참가하려는 자에게 제안서를 제출받아 평가위원회를 구성시 공사직원을 포함시켜서는 안되며, ③ 평가위원회 개최 후에는 세부평가점수와 평가위원 명단 등 평가 결과를 공개하여야 한다.

○ 확인된 문제

1. 제안서 평가항목별 배점한도 미준수

●는 ‘ㄱ’의 제안요청서 정량적 평가 분야(20점)의 평가항목별 배점한도가 전체배점의 30%(6점)를 초과하는데도 이에 대한 검토 없이 제안서 평가를 진행하였다.

[표3] ‘ㄱ’ 정량적 평가 항목(생략)

2. 제안서 평가위원회 구성 규정 미준수

●는 ‘ㄱ’ 제안평가위원회 예비 평가위원 선정시 공사직원을 포함시켰고, 제안서평가위원회 8인 중 4인을 공사직원으로 섭외하여 평가하였으며, ◆는 ‘ㄱ’ 제안평가위원회 예비 평가위원 선정시 공사직원을 포함시켰고, 제안서평가위원회 7인 중 3인을 공사직원으로 섭외하여 평가하였다.

3. 제안서 평가결과 공개 절차 누락

●는 ‘ㄱ’의 제안서 평가결과를 평가 이후 현재까지 공개하지 않았다.

○ 관련부서 의견 및 판단

●는 관련 규정을 숙지하고 협상에 의한 계약을 추진했어야 하나 일부 규정을 미준수한 사실이 있지만 ① 「ㄱ」은 지방계약법²⁾에 따라 수의계약을 추진하던 중 수의계약은 적절하지 않다는 경기도 사전 컨설팅감사 결과를 반영하여 급하게 계약 방식 변경 추진으로 일부 절차를 미준수한 점, ② 해당 연구용역」은 공고유찰(단독응찰)에 따라 최종적으로 협상에 의한 계약이 아닌 수의계약으로 체결된 점, ③ 업무담당자는 당시 사원으로 본부내 인사발령(‘22.05.01.) 이후 바로 업무에 투입되어(제안서 평가계획 보고, ‘22.05.11) 전후관계 및 규정 파악할 시간이 물리적으로 부족했던 점을 고려해 달라는 의견을 제시하였다.

2) 지방계약법 시행령 제25(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있다.

4. 특정인의 기술·용역 또는 특정한 위치·구조·품질·성능·효율 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우
차. 특정인과의 학술연구를 위한 용역계약을 할 필요가 있는 경우

●는 협상에 의한 계약 업무 추진시 제안서 정략적 평가 평가항목별 배점한도 및 제안서 평가위원회 구성 관련 규정을 미준수하였고, 제안서 평가결과 공개 절차를 누락하였으나, 해당 연구용역은 단독 응찰에 따라 제안서 평가위원회는 단독 응찰 업체만을 정성적 평가를 통해 협상적격자³⁾로 선정되어 수의계약을 체결한 점, 평가에 참여한 공사직원 4인의 점수를 모두 제외하더라도 평가결과가 달라지지 않는 점, 현재 용역이 문제없이 준공⁴⁾된 점을 고려하여, 금회에 한해 관련자에게 훈계, 주의 조치한다.

◆는 협상에 의한 계약 업무 추진시 제안서평가위원회 구성 관련 규정을 미준수하였으나, 정성적 평가에 참여한 공사직원 3인의 점수 중 2인은 평가시 각각 최상위 점수 및 최하위 점수로 평가하여 평가점수 산정시 제외⁵⁾되었고, 공사직원 3인의 점수를 모두 제외하더라도 평가결과가 달라지지 않는 점, 현재 용역이 문제없이 준공⁶⁾된 점을 고려하여, 금회에 한해 관련자에게 훈계, 주의 조치한다.

○ 조치할 사항

1. 신분상 조치(요구) 사항

☞ 관련규정 미준수에 따른 관련자 “훈계” 및 “주의” 처분 요구

- 총무인사처는 사규에 따른 책임과 의무를 다하지 않은 아래 관련자에 대하여 공사 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분사유) 제9항에 따라 관련자에 대하여 각각 “훈계” 및 “주의” 처분하시기 바랍니다. 끝.

3) 생략

4) 2023.07.28. 준공

5) 낙찰자 결정기준 제3절 - 4.제안서의 평가 - 사.평가요령 5) 정성적 평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다.

6) 2024.01.01. 준공